

DIREITO PENAL MILITAR

CRIME MILITAR EM TEMPO DE PAZ

CPM ART. 9º • PRÓPRIO • IMPRÓPRIO • EXTENSÃO • SERVIÇO • LOCAL • PATRIMÔNIO



DIREITO PENAL MILITAR • AULA 03

DIA 20 | 6ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



MAPA DO ART. 9º

Classifique antes de discutir competência

1. O art. 9º é a porta de entrada

Crime militar em tempo de paz não se identifica apenas pelo nome do tipo penal ou por o agente vestir farda. O art. 9º combina previsão normativa, condição dos sujeitos, local, serviço/função, patrimônio e interesse militar. A classificação exige encaixe em uma hipótese legal.

EXEMPLO Lesão praticada por militar pode ser crime comum ou militar, dependendo das circunstâncias concretas do art. 9º.

BIZU 95+ FARDA sozinha não basta. Pergunte: tipo + sujeito + vítima + local + serviço/função + bem atingido.

PEGADINHA Concluir “é militar porque foi praticado por militar”.

2. Inciso I - crimes definidos de modo diverso ou não previstos na lei penal comum

São militares, em tempo de paz, os crimes tratados no CPM quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. É o espaço clássico dos delitos tipicamente castrenses.

EXEMPLO Deserção é exemplo paradigmático de delito ligado exclusivamente à ordem militar.

BIZU 95+ Inciso I não exige automaticamente que todo sujeito ativo seja militar.

PEGADINHA Inserir no texto do inciso I a condição “desde que o agente seja militar”.

Q01 BANCO PMAL • Direito Penal Militar • item 26

Consideram-se crimes militares em tempo de paz os definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, desde que o sujeito ativo seja militar, salvo disposição especial.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



INCISO II

Militar em atividade e circunstâncias militares

3. Militar da ativa contra militar da ativa

O art. 9º, II, alcança crimes previstos no CPM e também na legislação penal quando praticados por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação, conforme a hipótese legal. A análise deve respeitar a redação atual e a competência constitucional aplicável.

EXEMPLO Dois militares estaduais da ativa entram em conflito: antes de chamar de crime comum, examine o inciso II.

BIZU 95+ ATIVA x ATIVA é uma chave forte do inciso II.

PEGADINHA Exigir local militar ou serviço em toda hipótese de militar ativo contra ativo.

4. Lugar sujeito à administração militar

Crime praticado por militar em atividade, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva/reformado ou civil pode enquadrar-se como militar. O local funciona como elemento objetivo de conexão com a Administração Militar.

EXEMPLO Agressão a civil dentro de quartel por militar da ativa pode atrair a incidência do art. 9º conforme a hipótese legal.

BIZU 95+ LOCAL MILITAR pode militarizar o fato nas condições do artigo.

PEGADINHA Achar que qualquer prédio público usado ocasionalmente por militar é lugar sujeito à administração militar.

5. Serviço, função, comissão, formatura e manobras

A atuação do militar em serviço ou em razão da função, em comissão de natureza militar, formatura, manobras ou exercício aparece como conexão relevante. É justamente onde questões operacionais de polícia militar ganham forte incidência do art. 9º.

EXEMPLO Durante abordagem operacional, militar pratica crime previsto em legislação comum contra civil: examine a hipótese de serviço/razão da função.

BIZU 95+ SERVIÇO ou RAZÃO DA FUNÇÃO pode ser decisivo mesmo fora do quartel.

PEGADINHA Limitar crime militar aos fatos ocorridos dentro da unidade.

Q02 BANCO PMAL • Direito Penal Militar • item 27

Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos no CPM e na legislação penal quando praticados por militar, durante período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, reformado ou civil.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



PATRIMÔNIO E EXTENSÃO

Depois de 2017, o universo aumentou

6. Patrimônio e ordem administrativa militar

O art. 9º inclui hipóteses ligadas ao patrimônio sob administração militar e à ordem administrativa militar. O bem jurídico atingido pode ser a conexão que transforma o enquadramento.

EXEMPLO Subtração de arma pertencente à carga oficial de unidade militar exige análise específica do art. 9º.

BIZU 95+ Patrimônio militar não é sinônimo de qualquer bem público.

PEGADINHA Tratar patrimônio da prefeitura ou do Estado, sem vínculo militar, como patrimônio sob administração militar.

7. Crime militar por extensão

Desde a Lei 13.491/2017, o inciso II passou a alcançar também crimes previstos na legislação penal fora do CPM quando praticados nas situações militares do art. 9º. Daí a expressão doutrinária “crime militar por extensão” ou extravagante.

EXEMPLO Tortura, abuso de autoridade ou outro delito de lei especial pode adquirir natureza militar se cometido por militar em circunstância enquadrada no art. 9º e observada a competência constitucional.

BIZU 95+ O crime não precisa estar escrito dentro do CPM para poder ser militar.

PEGADINHA Usar material anterior a 2017 e dizer que só crimes do CPM podem ser militares.

Q03 BANCO PMAL • PMAL 2026

Um soldado da PMAL, de serviço e fardado, durante abordagem operacional, praticou crime de tortura contra civil. Nessa situação, a conduta será considerada crime militar por extensão.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



PRÓPRIO, IMPRÓPRIO E CIVIL

Classificação doutrinária com filtro estadual

8. Crime propriamente militar

É a infração ligada de forma exclusiva ou essencial à condição e aos deveres militares, normalmente sem correspondente idêntico no Direito Penal comum. Deserção e insubmissão são exemplos clássicos.

EXEMPLO Civil comum não pratica deserção, pois falta a condição militar exigida pelo tipo.

BIZU 95+ PRÓPRIO = essência castrense / dever militar específico.

PEGADINHA Achar que todo crime ocorrido no quartel é propriamente militar.

9. Crime impropriamente militar

É infração que também possui feição comum ou equivalente, mas se torna militar quando praticada em situação descrita no art. 9º. Lesão corporal, furto e homicídio podem assumir natureza militar conforme o contexto.

EXEMPLO Furto de bem de colega fora de qualquer contexto militar pode ser comum; no quartel ou contra patrimônio militar, a análise muda.

BIZU 95+ IMPRÓPRIO = crime comum em contexto militar legalmente definido.

PEGADINHA Confundir impropriamente militar com crime menos grave.

10. Civil e Justiça Militar Estadual

O art. 9º pode classificar fatos envolvendo civis em determinadas hipóteses do sistema militar federal, mas a Constituição limita a Justiça Militar estadual ao processamento e julgamento dos militares dos Estados pelos crimes militares definidos em lei. Civil não é réu penal na Justiça Militar estadual.

EXEMPLO Civil que danifica viatura da PMAL pode cometer crime contra patrimônio público, mas não será processado criminalmente pela Justiça Militar estadual apenas por isso.

BIZU 95+ PM/CBM ESTADUAL: réu penal da Justiça Militar estadual = militar estadual.

PEGADINHA Transportar automaticamente para a Justiça Militar estadual toda hipótese do art. 9º, III, pensada no sistema federal.



DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL

Classificação militar não encerra a pergunta de competência

11. Tribunal do Júri como ressalva constitucional

A Constituição determina que a Justiça Militar estadual julgue os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil em crime doloso contra a vida. Portanto, um fato pode ser materialmente militar e, ainda assim, ter julgamento pelo Júri por força constitucional.

EXEMPLO Policial militar estadual, em contexto de serviço, pratica homicídio doloso contra civil: a análise do art. 9º não elimina a ressalva do Júri.

BIZU 95+ ART. 9º classifica; CF art. 125, §4º, distribui competência.

PEGADINHA Concluir que todo crime militar é julgado necessariamente pela Justiça Militar.

12. Método para a prova

Faça o raciocínio em duas etapas: primeiro, verifique se o fato é crime militar pelo art. 9º; depois, pergunte qual órgão é constitucionalmente competente para julgar, considerando se é militar estadual ou das Forças Armadas, vítima civil e natureza do crime.

EXEMPLO Uma questão pode estar certa na classificação e errada na competência.

BIZU 95+ CLASSIFICAÇÃO ≠ COMPETÊNCIA.

PEGADINHA Resolver tudo apenas pela profissão do agente.

CHECKLIST ART. 9º 1) tipo no CPM ou legislação penal? 2) agente é militar da ativa/reserva/civil? 3) vítima? 4) local? 5) serviço/função/manobra? 6) patrimônio/ordem militar? 7) depois: quem julga?



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - ERRADO

O inciso I alcança crimes definidos de modo diverso ou não previstos na lei comum qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. O item acrescenta restrição inexistente.

QUESTÃO 02 - CERTO

A hipótese corresponde ao art. 9º, II, para delito praticado por militar durante manobras ou exercício contra reserva/reformado/civil.

QUESTÃO 03 - CERTO

Após a Lei 13.491/2017, crime previsto em legislação penal especial pode ser considerado militar por extensão quando praticado nas circunstâncias do art. 9º.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Art. 9º exige contexto, não basta ser militar. Inciso I: crimes do CPM definidos diversamente/não previstos na lei comum. Inciso II: militar em atividade + situações legais; desde 2017 inclui legislação penal externa ao CPM. Próprio = essência castrense; impróprio = comum militarizado pelo contexto; civil não é réu na Justiça Militar estadual; doloso contra a vida de civil por militar estadual preserva competência do Júri.

RASTREABILIDADE E FONTES

Código Penal Militar, art. 9º, com alterações da Lei 13.491/2017 e leitura compatível com a Constituição; Constituição Federal, art. 125, §4º; banco PMAL 2026 e Simulado de Fixação 03 de Direito Penal Militar.

DIA 20 • AULA 03 CONCLUÍDA

Feche o material e repita os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.